

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1809/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายจักรพงษ์ ทูลพนาผล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง

การที่จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ปิดเปิดประตูบ้านให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ซึ่งพาผู้ซื้อเข้าไปดูเฮโรอีนที่บ้านและหลังจากนั้นจำเลยที่ 2 เดินออกจากบ้านพร้อมจำเลยที่ 1 ซึ่งนำเฮโรอีนไปส่งแก่ผู้ซื้อที่ดี การที่จำเลยที่ 3 เจรจาชื้อขายเฮโรอีนกับผู้ซื้อที่ดี และการที่จำเลยที่ 4 เข้าร่วมกับจำเลยที่ 3 เจรจาชื้อขายเฮโรอีนกับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อถามถึงเรื่องส่งมอบ จำเลยที่ 4 ไปตามจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเฮโรอีนมาเจรจาก็ดี เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ร่วมครอบครองเฮโรอีนด้วย การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการขายเฮโรอีน จึงเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ในการมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นเพียงผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวเมื่อข้อแตกต่างมิใช่ข้อสาระสำคัญและจำเลยมิได้หลงต่อสู ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็น
เกลือของเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๒ ถุง หนัก ๖๐๙ กรัม
๙๑,๓๕๐ บาท ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒๕ ปี ส่วนจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่
๔ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ฐานเป็นตัวการร่วม
กับจำเลยที่ ๑ มีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ที่ทำหน้าที่ปิดเปิดประตูบ้านให้
จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ พานายสมศักดิ์เข้าไปดูเฮโรอีนที่บ้านโดยมิได้มาร่วมเจรจาซื้อ
ขายเฮโรอีนด้วย และจำเลยที่ ๒ เดินออกจากบ้านดังกล่าวมาพร้อมกับจำเลยที่ ๑ ซึ่ง
ถือถุงกระดาษใส่เฮโรอีนมีจำเลยที่ ๑ จะนำไปส่งมอบยังที่นัดหมายก็ดี พฤติการณ์
ของจำเลยที่ ๓ ที่เจรจาซื้อขายเฮโรอีนกับนายสมศักดิ์ และพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๔
ที่เข้ามาสมทบกับจำเลยที่ ๓ เจรจาซื้อขายเฮโรอีนกับนายสมศักดิ์ เมื่อนายสมศักดิ์
ถามถึงเรื่องส่งมอบเฮโรอีน จำเลยที่ ๔ ไปตามจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของเฮโรอีนมา
เจรจาโดยจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ไม่ได้ร่วมครอบครองเฮโรอีนด้วยก็ดี การกระทำของจำเลย
ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ดังกล่าวยังไม่พอพียงว่าเป็นตัวการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่

๑ หากแต่เป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือจำเลยที่ ๑ ในการขายเฮโรอีนของกลาง จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ มีเฮโรอีนของกลางไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ทางพิพากษาฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ ๑ ขายเฮโรอีนของกลาง ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ได้ เนื่องจากเป็นข้อแตกต่างมิใช่ในข้อสาระสำคัญ ทั้งจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ มิได้ลงต่อสู้

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ ๓๓ ปี ๔ เดือน

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

ศาลอาญา - นายศักดิ์ดา โหมกขมรรคกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายลิขิต ไชยฤทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ